



Entraînement à l'examen



Théo MARCADE est un jeune homme dynamique, passionné par l'univers de la téléphonie mobile et plus largement des nouvelles technologies. Il y a un an, il avait créé une entreprise individuelle pour commercialiser via un site Internet des accessoires de téléphonie mobile : coques de protection, écouteurs sans fil, montres connectées...

Au mois de novembre 2022, Théo MARCADE a assisté au SATIS-screen4all, un important salon de téléphonie situé en région parisienne. Il a alors rencontré Nina ZOPIRE, Coralie SAMY et Kesseven RANGAYANAGUY, qui comme lui sont désireux de développer une activité dans les nouvelles technologies. Ces quatre personnes s'entendent très bien, et après plusieurs réunions de préparation, décident de créer une société, la SARL TELNET.

Théo MARCADE est pressenti pour en prendre la gérance. La société est basée en région parisienne, à Nanterre

PREMIERE PARTIE – CREATION DE LA SOCIETE

Les futurs associés sont pour le moment occupés par la rédaction des statuts de la société. Théo MARCADE a convenu avec les autres associés de faire l'apport de son entreprise individuelle, cependant Nina ZOPIRE lui a indiqué que dans ce genre de situation, il fallait obligatoirement faire appel aux services d'un commissaire aux apports.

Théo MARCADE est un peu réticent, car il sait que les honoraires d'un commissaire aux apports peuvent être assez élevés, et il ne voudrait pas affaiblir la trésorerie de la société naissante. Il vous consulte donc sur ce point.

Vous disposez pour répondre à cette question de l'**annexe 1**.

1.1 Est-il possible de se passer d'un commissaire aux apports pour la constitution de la société TELNET ? Si oui, le conseilleriez-vous aux associés ?

Le véhicule utilitaire apporté par Coralie SAMY a été acheté en 2020, c'est-à-dire juste après son mariage. Depuis la moitié de l'année 2022, le couple s'est séparé et son conjoint est parti vivre en Italie. Coralie SAMY ne l'a pas contacté pour l'apport du véhicule.

1.2 Cette situation est-elle porteuse de risque pour la SARL TELNET ? Donnez toutes les explications nécessaires.

SECONDE PARTIE – FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE

Les associés de la SARL TELNET ont bien pris compte de vos remarques pour la constitution de la société. La SARL TELNET a été immatriculée le 8 mars 2023, et THÉO MARCADE en est devenu le gérant.

Le démarrage de l'activité se déroule de manière très satisfaisante, l'expérience de Théo MARCADE dans ce domaine d'activité s'avérant très précieuse. Au bout de quelques mois d'activité, LENOVO FRANCE SAS, fournisseur de la société principalement pour des écouteurs sans fil, propose à Théo MARCADE de lui fournir également des ordinateurs portables.

Théo MARCADE estime que cette proposition est très intéressante. Il sait cependant que l'objet social de la société limite ses actions, et souhaite donc en proposer la modification aux associés. Il décide donc de convoquer les associés à une assemblée générale et leur adresse donc la convocation reproduite en **annexe 2**.



Nina ZOPIRE a l'opportunité de faire louer à la SARL un local commercial, ce qui permettrait à la SARL TELNET de disposer d'un second point de vente. Elle en a parlé de manière informelle à Théo MARCADE, qui n'y est pas favorable car estime que la société est trop jeune pour se permettre un second point de vente. Cependant Nina ZOPIRE aimerait profiter de la prochaine assemblée générale pour soumettre le principe d'ouvrir un second point de vente à l'ensemble des associés.

2.1 Comment Nina ZOPIRE pourrait-elle agir pour faire délibérer les associés sur la location du local commercial ?

Tous les associés sont présents lors de l'assemblée générale. En ce qui concerne le changement d'objet social, KESSEVEN RANGAYANAGUY y est peu favorable, indiquant qu'il préfère que la SARL TELNET se concentre sur son métier d'origine. Il s'agit de la seule opposition.

2.2 L'opposition de KESSEVEN RANGAYANAGUY pourrait-elle empêcher l'adoption de la résolution permettant le changement d'objet social ? Expliquer.

L'assemblée générale s'est bien déroulée et la proposition de Nina ZOPIRE a été acceptée. Peu, après, lors d'un entretien avec Théo MARCADE, Nina ZOPIRE donne plus de précisions sur le local qu'elle souhaiterait faire louer à la SARL TELNET. Il s'agit d'un local commercial, bien implanté à Fontainebleau, qui appartient à la SCI FBIMMO, dont Nina ZOPIRE est gérante. Compte tenu de sa position dans la SCI FBIMMO, Nina ZOPIRE pourrait faire bénéficier à la SARL TENET d'un loyer très réduit et de la suppression du dépôt de garantie normalement applicable.

2.3 Y-at-il des précautions particulières à prendre concernant la location de ce local commercial ? Donnez toutes les explications nécessaires.

TROISIEME PARTIE – REVOCATION DU DIRIGEANT

Quatre mois après la tenue de l'assemblée générale, Coralie SAMY et KESSEVEN RANGAYANAGUY découvrent que plusieurs lots d'ordinateurs, apparaissant comme perdus sur le logiciel d'inventaire, ont en fait été revendus à des clients au seul profit de Théo MARCADE, sans passer par la société. De ce fait, ces associés, rejoints par Nina ZOPIRE, souhaitent révoquer Théo MARCADE.

3.1 Rappelez les conditions de révocation du gérant de SARL. Ces modalités pourraient-elles aboutir dans notre situation ?

Les associés ont réussi à obtenir la tenue d'une assemblée générale pour le 22 août 2023, avec à l'ordre du jour la révocation du gérant. Très confiants dans la fin des fonctions de Théo MARCADE, ils ont fait paraître dans la presse à la même date une annonce d'emploi pour un gérant de la SARL TELNET.

Ayant appris ces faits au moment de l'assemblée générale, Théo MARCADE est furieux et indique qu'il n'hésitera pas à saisir la justice pour obtenir une indemnisation.

Vous disposez pour répondre à cette question de l'**annexe 3**.

3.2 Pensez-vous qu'une action en justice de Théo MARCADE puisse aboutir. Pourquoi ?

Théo MARCADE est bien révoqué par décision des associés, en date du 22 août 2023. Estelle DESVALOGNE, qui n'est pas associée de la société, a été désignée par les associés pour le remplacer.

Théo MARCADE ne souhaite plus poursuivre sa participation dans la société. Voulant aller vers d'autres projets, il envisage de céder l'ensemble de ses parts à son cousin, Alexis NODODUS. Il en informe donc la gérante et les associés de la SARL TENET.

Suite à cette annonce, les avis sont partagés. Coralie SAMY et KESSEVEN RANGAYANAGUY ne sont pas favorables à la cession, estimant qu'Alexis NODODUS n'a pas d'expérience dans le secteur d'activité de la société et qu'il vaut mieux attendre de trouver un meilleur profil. Nina ZOPIRE au contraire pense que plus tôt Théo MARCADE aura quitté la société, mieux ce sera. Elle souhaite donc donner son accord pour la cession de titres.

3.3 Compte tenu de la position de chaque associé, la cession des titres de Théo MARCADE pourra-t-elle avoir lieu ? Qu'advient-il des titres de Théo MARCADE ?



QUATRIEME PARTIE – FIN DU CONTRAT DE SOCIETE

Théo MARCADE a pu finalement quitter la société, Coralie SAMY ayant racheté ses titres. La SARL TELNET ne compte désormais plus que trois associés.

Le départ de Théo MARCADE a eu des répercussions importantes. En effet, la nouvelle gérante Estelle DESVALOGNE est peu familiarisée avec le ce secteur d'activité et a perdu plusieurs contrats d'approvisionnement importants. De plus, le nouveau point de vente voulu par Nina ZOPIRE dégage peu de chiffre d'affaires.

Voyant le chiffre d'affaires nettement diminuer sur les six premiers mois de 2024 par rapport à 2023, Kesseven RANGAYANAGUY est inquiet. Il a essayé d'en discuter avec la gérante, mais elle s'avère trop peu disponible.

4.1 Comment Kesseven RANGAYANAGUY pourrait-il attirer l'attention d'Estelle DESVALOGNE sur la situation de la société ?

Malheureusement l'action de Kesseven RANGAYANAGUY n'a pas vraiment eu de conséquences et l'activité de la société a continué de diminuer. Estelle DESVALOGNE a préparé les comptes de la société pour l'exercice 2024, qui sont visibles en **annexe 4**.

4.2 Expliquer ce qu'il doit se passer compte tenu de la situation de la société à la fin de l'exercice 2024.

Les associés de la SARL TELNET ont estimé que les pertes subies seraient trop dures à surmonter, et ont décidé de dissoudre leur société. Estelle DESVALOGNE assure la fonction de liquidatrice. Elle a quelques interrogations concernant les cessions d'actif de la société et se tourne alors vers vous :

- ❖ Estelle DESVALOGNE aimerait bien racheter à la SARL TELNET la trottinette électrique achetée par la société il y a six mois et qu'elle utilisait comme véhicule de fonction
- ❖ Kesseven RANGAYANAGUY aimerait lui racheter la caisse enregistreuse utilisée par la société dans son magasin principal, car il a pour projet d'ouvrir un nouveau commerce.

4.3 Ces cessions pourront-elles être réalisées ? Expliquez.



Annexe 1 – Projets de statuts pour la SARL TELNET

Article 6 – Objet social

La société a pour objet social : « la commercialisation de tous produits et accessoires liés à la téléphonie mobile ».

Article 8 – Apports

- ❖ Apports en nature. Les associés suivants effectuent des apports en nature à la société.
- ✓ Théo MARCADE apporte les éléments figurant à l'actif et au passif de son entreprise individuelle (SIRET n°.....) dans la situation arrêtée au 31/12/2022, et représentant un apport net de dix-huit mille euros (18 000 €).
- ✓ Coralie SAMY apporte un véhicule utilitaire Peugeot Partner, immatriculé FQ-971-MK et évalué à dix mille euros (10 000 €).

Total des apports en nature : vingt-huit mille euros (28 000 €).

❖ Apports en numéraire

- ✓ Nina ZOPIRE apporte vingt-quatre mille euros (24 000 €) de numéraire
- ✓ Kesseven RANGAYANAGUY apporte quinze mille euros (15 000 €) de numéraire

Total des apports en numéraire : trente-neuf mille euros (39 000 €).

Les associés s'engagent à libérer totalement les apports en numéraire dès la constitution. Les fonds correspondant aux apports en numéraire seront virés sur le compte n°80686613001 ouvert au nom de la SARL TELNET à la Société Générale. Ils pourront être retirés par le gérant de la société sur présentation d'un extrait K-Bis conforme.

❖ Récapitulation des apports

Le total des apports formant le capital social s'élève à soixante-sept mille euros (67 000 €)

Article 9 – Capital social

Le capital social de la SARL TELNET est de soixante-sept mille euros (67 000 €).

Il est divisé en parts sociales d'une valeur nominale de dix euros (10 €), et attribuées comme suit :

- Pour Théo MARCADE les parts n°1 à 1800, soit 1 800 parts
- Pour Nina ZOPIRE les parts n°1801 à 4200, soit 2 400 parts
- Pour Coralie SAMY les parts n°4201 à 5 200, soit 1 000 parts
- Pour Kesseven RANGAYANAGUY les parts 5 201 à 6 700, soit 1 500 parts



Annexe 2 – Convocation transmise aux associés par Théo MARCADE

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir assister à l'assemblée générale de la SARL TELNET, qui se tiendra 8 novembre 2023, à 15 h, au siège social de la société (18, boulevard Mendès-France 92000 NANTERRE)

Les points suivants seront à l'ordre du jour de cette réunion :

- Compte-rendu détaillé des six premiers d'activité ;
- Modification de l'objet social ;
- Questions diverses.

Par ailleurs, vous trouverez ci-joint :

- La nouvelle rédaction envisagée pour l'article 6 des statuts – Objet social de la société ;

Veuillez noter qu'il vous est possible de poser des questions à l'assemblée par écrit. Des réponses aux questions seront faites durant l'assemblée générale.

Si vous ne pouvez pas vous rendre à l'assemblée, vous pouvez vous faire représenter par un autre associé ou par votre conjoint. Il vous faudra donc ce cas fournir un document de pouvoirs.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de nos sentiments respectueux.

Théo MARCADE

Annexe 3 – Arrêt de la cour d'appel de Poitiers, du 25 avril 2023 (extrait)

Sur le caractère brutal, abusif et vexatoire de la révocation: [...]

Monsieur [B] reproche à la procédure son caractère vexatoire, sans égard pour sa personne et ses 15 années d'ancienneté dans l'entreprise, notamment en ce que Madame [C], autre cogérante à l'initiative de la convocation de l'assemblée générale du 10 janvier 2020, ne s'y est pas déplacée et a mandaté une personne tierce.

En effet, l'examen du procès-verbal y afférent met en évidence que l'assemblée générale a été présidée par un représentant de la société holding Zéphira, actionnaire majoritaire de la société Poit.

Mais la seule absence de cette cogérante ne revêt aucun caractère vexatoire, sans que par ailleurs la personne ou l'ancienneté du gérant ne soit de nature en elle-même à faire revêtir un tel caractère à l'occasion de la procédure de révocation suivie contre ce dernier.

Monsieur [B] reproche enfin à la société Poit d'avoir fait publier, dès le 24 décembre 2019, jour d'envoi de sa convocation à l'assemblée générale, une annonce pour le recrutement d'un responsable de magasin pour le magasin Noz de [Localité 7].

Et la société Poit entend justifier ce dépôt d'une offre d'emploi par un souci de bonne gestion de l'entreprise, dans l'attente de la décision qui serait prise par les associés à l'assemblée générale du 10 janvier 2020, en rappelant que le poste n'a été pourvu qu'après la décision de révocation.

Or, il est constant entre parties que Monsieur [B] occupait les fonctions de responsable de magasin.

Dès lors, en publiant, le jour même de sa convocation à l'assemblée générale ayant pour objet sa révocation de ses fonctions de gérant, une offre d'emploi sur le poste occupé par le gérant, la société Poit a ainsi laissé présumer, de surcroît publiquement, la décision qu'elle prendrait à cet égard en assemblée générale.

Cette circonstance, seule à être vexatoire, a ainsi généré du chef de Monsieur [B] un préjudice moral, qui sera entièrement réparé par une indemnité de 5000 euros, mais sans pouvoir être appréciée au regard de la totalité de son temps de présence dans l'entreprise, puisqu'il y a lieu d'exclure le temps où il en était le salarié, et non le dirigeant social.

Il y aura donc lieu de condamner la société Poit à payer à Monsieur [B] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, et le jugement sera infirmé de ce chef.



Annexe 4 – Bilan de la SARL TELNET au 31/12/2024

Actif		Passif	
Fonds commercial	8 000	Capital social	67 000
Matériel informatique	4 000	Réserve légale	500
Matériel de transport	7 500	Report à nouveau	90
Actif immobilisé	19 500	Résultat de l'exercice	-38 590
		Capitaux propres	29 000
Stocks de marchandises	19 200	Emprunt Ets de crédit	2 000
Créances clients	4 800	Dettes fiscales et sociales	300
Disponibilités	500	Dettes fournisseurs	12 700
Actif circulant	24 500	Passif circulant	15 000
Total actif	44 000	Total passif	44 000

